

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2014/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย ยืน ยง พันธุ์ผ กา

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (4), มาตรา 335 (8), มาตรา 335 (9)

ฎีกาพระเป็นเคหสถาน แต่ไม่ใช่สถานที่บูชาสาธารณะ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเข้าไปลักเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเก็บไว้ในกุฏิวัดโปรดเกศ
เชษฐาราม อันเป็นสถานที่บูชาสาธารณะขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 334, 335

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335(9) ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้เข้าไปลักเอาเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเก็บไว้ภายในกุฏิของวัดโปรดเกศเชษฐารามตามฟ้อง แล้ววินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า คำว่า "กุฏิ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความว่า "เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่" ดังนั้น กุฏิพระจึงเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเท่านั้น หาใช่สถานที่บูชาสาธารณะ แต่เป็น "เคหสถาน" ตามนัยมาตรา 1(4) แห่งประมวลกฎหมายอาญา การลักทรัพย์ในบริเวณกุฏิพระจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8)

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) ให้จำคุก 2 ปี

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ